루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

출퇴근 중 사고, 산재 인정 기준과 신청 방법

루리의 줍줍이 정리한 글

출퇴근 중 사고, 산재 인정 기준과 신청 방법

루리

출퇴근 길 사고는 사업주가 제공한 교통수단을 탔거나 통상적인 경로와 방법으로 다니던 중이었다면 출퇴근 재해로 인정될 수 있어요. 신청은 근로복지공단에 해요.

출퇴근 길 사고는 사업주가 제공한 교통수단을 탔거나 통상적인 경로와 방법으로 다니던 중이었다면 출퇴근 재해로 인정될 수 있어요. 신청은 근로복지공단에 해요.

> 산업재해보상보험법·시행령(2026년 시행분)과 근로복지공단·고용노동부 안내를 정리한 일반 설명이에요. 인정 여부는 공단이 사안별로 판단해요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 법이 정한 출퇴근 재해

산재보험법 제37조 (https://www.law.go.kr/법령/산업재해보상보험법/제37조) 제1항 제3호가 두 가지로 나눠요.

구분	내용
가목	사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 사업주의 지배관리 아래 출퇴근하던 중 발생한 사고
나목	그 밖에 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하던 중 발생한 사고

고용노동부·공단 안내는 대중교통, 자가용, 도보, 자전거 등 누구나 쓸 수 있는 방법을 통상적인 방법으로 설명해요. 2018년 1월 1일 이후 발생한 재해부터 적용된다고 안내돼요.

2 2. 경로를 벗어났을 때

- 원칙: 경로 일탈·중단이 있으면 그 중간의 사고와 이후 이동 중 사고는 출퇴근 재해로 보지 않아요(법 제37조 제3항).
- 예외: 일상생활에 필요한 행위라면 인정돼요. 시행령 제35조 제2항이 정한 예는 다음과 같아요.
- 일상생활에 필요한 용품 구입
- 직업능력 개발에 기여하는 교육·훈련
- 선거권·국민투표권 행사
- 보호 중인 아동·장애인을 기관에 데려다주거나 데려오는 행위
- 병원·보건소 진료
- 요양 중인 가족을 돌보는 행위
- 위에 준하는 행위로 고용노동부장관이 인정하는 행위

3 3. 인정이 어려울 수 있는 경우

- 고의·자해·범죄행위가 원인인 사고는 업무상 재해로 보지 않아요(법 제37조 제2항). 예외 사유는 시행령에 있어요.
- 개인택시, 수요응답형 여객운송, 퀵서비스처럼 출퇴근 경로가 일정하지 않고 주거지에 차고지가 있는 특정 직종은 나목이 적용되지 않아요(시행령 제35조의2).
- 사업주 지배관리 여부나 경로의 통상성은 사안마다 달라요. 애매하면 공단에 **공식 확인**하세요.

4 4. 신청 순서

1 응급 진료를 받고, 산재보험 의료기관인지 확인해요.

2 요양급여신청서(출퇴근재해용 서식 포함)를 작성해요. 서식은 공단 누리집 서식자료에서 찾을 수 있어요.

3 공단 관할 지사에 제출해요. 의료기관 대행이나 온라인 신청이 안내돼요.

4 공단이 사고 경위를 확인해요. 업무와의 관련이 분명하면 7일 내 결정한다고 안내되고, 확인이 더 필요하면 길어질 수 있어요.

5 불승인에 불복하는 절차와 기한은 처분 통지서와 공단 안내에서 **공식 확인**하세요.

5 5. 준비해 두면 좋은 자료

- 사고 일시·장소·이동 경로를 적은 메모
- 교통카드·내비게이션 기록 등 경로를 보여 주는 자료
- 근무 시간과 출퇴근 시각을 보여 주는 자료
- 진단서·진료 기록

6 6. 가상 예시

G씨가 퇴근길에 평소 타는 버스 정류장으로 걷다가 넘어져 다쳤다면, 통상적인 경로와 방법에 해당하는지 공단이 살펴봐요. 도중에 약국에서 일상용품을 샀다면 시행령의 예외 사유에 해당하는지가 쟁점이 돼요.

7 체크리스트

- 사고 시각과 근무 시각을 정리했다
- 이동 경로와 방법을 설명할 자료가 있다
- 경로를 벗어났다면 그 이유가 시행령 예외인지 확인했다
- 산재 의료기관에서 진료받았다
- 요양급여신청서를 공단에 냈다

8 용어 정리

- **출퇴근 재해:** 출퇴근하는 중 이동 경로에서 일어난 사고예요.
- **통상적인 경로와 방법:** 누구나 이용할 수 있는 일반적인 길과 수단이에요.
- **일탈·중단:** 출퇴근과 무관한 행위로 경로를 벗어나거나 멈추는 거예요.
- **요양급여:** 치료비 등을 보상하는 산재보험 급여예요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 산업재해보상보험법: https://www.law.go.kr/법령/산업재해보상보험법 (https://www.law.go.kr/법령/산업재해보상보험법)
- 산업재해보상보험법 시행령: https://www.law.go.kr/법령/산업재해보상보험법시행령 (https://www.law.go.kr/법령/산업재해보상보험법시행령)

- 근로복지공단 요양급여 신청 안내: https://www.comwel.or.kr/comwel/comp/recu/appl01.jsp (https://www.comwel.or.kr/comwel/comp/recu/appl01.jsp)
- 고용노동부 출퇴근재해 안내: https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=8350 (https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=8350)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전